

TERMINOS DE REFERENCIAS N°22

TEMUCO, 29.07.2026

1. OBJETIVO

El MOP Dirección de Vialidad Región de La Araucanía a través de la Unidad de Laboratorio y Gestión de Calidad, solicita la contratación del Servicio de mantención y reparación de estufas a pellet, utilizadas para el secado de muestras de los materiales utilizados en obras viales.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se requiere realizar la **contratación del Servicio de mantención y reparación para 6 estufas a pellet:**

CANTIDAD	SERVICIO
6	El servicio deberá ser ejecutado por una empresa calificada que cuente con la representación técnica oficial de la marca FREE POINT, modelo Mary (de fabricación Italiana). Antecedentes técnicos a presentar obligatoriamente en la oferta: Certificado de Representación: Documento emitido por el fabricante que acredite la representación técnica vigente de la marca FREE POINT. Cotización Detallada: Presupuesto debidamente desglosado con los costos unitarios y totales del servicio técnico. De ser necesario por parte de la empresa efectuar una visita en terreno para verificar el estado actual de las estufas, esta se deberá realizar estrictamente antes del cierre de esta cotización, debiendo coordinarse directamente con: Coordinador: Sr. Oscar Acevedo Contacto Electrónico: oscar.acevedo@mop.gov.cl Contacto Telefónico: 452462056 <u>Horario</u> - De Lunes a Jueves desde las 9:00 AM a 17:00 PM - Viernes de 9:00 AM a 16:00 PM
ANTECEDENTES PARA CONSIDERAR OFERTA	- El oferente deberá adjuntar una cotización descriptiva del Servicio descrito en los Términos de Referencias, indicando, además, razón social, RUT, datos de contacto y correo electrónico. - El oferente deberá cotizar por el total del Servicio, en el caso que el oferente no haya ofertado el total del servicio, la oferta quedará inadmisibile. - Los oferentes que no adjunten datos de contacto o entreguen información incompleta, su oferta será inadmisibile. - Las Cotizaciones que no cumplan con las especificaciones técnicas y criterios exigidos en los términos de referencia quedaran inadmisibles. <u>El oferente deberá indicar claramente en su cotización el plazo de entrega del Servicio ofertado. Las ofertas que no consignen esta información serán declaradas inadmisibles, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencias.</u>
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO	Francisco Salazar N°0638 – Temuco, MOP Vialidad
PRESUPUESTO ESTIMADO	\$ 400.000 IVA INCLUIDO

3. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas económica y técnicamente según ofertas presentadas, los fundamentos de esta decisión se incluirán en resolución de autorización de compra.

4. Precio 60%

El oferente debe cotizar por el Servicio indicado en el presente Término de Referencia para que su oferta sea evaluada, para el cual se aplicará la siguiente formula:

(Precio Mínimo Ofertado / Precio de la Oferta) X 100

Nota: Las cotizaciones que no detallen el producto, según se indica en los presentes Términos de Referencias, serán declarados inadmisibles.

Plazo de prestación del servicio 40%

Se analizará el plazo de prestación del Servicio que presenten los oferentes en su cotización, asignándole puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
Menor o igual a 3 días hábiles	100
Mayor a 3 y menor e igual a 6 días hábiles	50
Mayor o igual a 6 días hábiles	rechazado

El Plazo de prestación del servicio regirá a contar de la aceptación de la Orden de Compra.

PUNTAJE FINAL	=	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA* 60%	+	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA* 40%
----------------------	----------	--	----------	--

5. PRECIO

El proveedor deberá presentar su oferta en pesos chilenos, indicando el monto total con IVA incluido. Dicho valor deberá considerar todos los costos asociados al (a los) producto (s) o servicio, incluyendo embalaje, transporte, carga, descarga y entrega final en el lugar señalado por la entidad requirente.

Las cotizaciones presentadas con el valor de \$1.- quedaran inadmisibles, ya que se requiere que los oferentes consignen los valores reales y efectivos de los productos cotizados, conforme a las condiciones del presente Término de Referencias.

Cuando el precio de las ofertas presentadas por el oferente este significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, serán declaradas inadmisibles.

6. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN

La oferta deberá tener una validez mínima de **30 días Corridos**, contados desde la fecha de cierre de la recepción de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.

Durante el período de vigencia de las Ofertas, el MOP Dirección Regional de Vialidad, deberá resolver acerca de la adjudicación de la presente cotización.

7. CESIÓN DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria NO podrá ceder, transferir ni subcontratar, en forma total o parcial, las obligaciones derivadas del proceso de adjudicación, el incumplimiento de esta disposición será causal suficiente para la terminación anticipada del contrato.

8. CONTRATO

La formalización del contrato se llevara a cabo con la emisión de la Orden de Compra a través de www.mercadopublico.cl

En virtud del artículo 2º quáter de la ley Nº 21.131

En estas compras la Dirección de Vialidad mantiene su derecho de retracto, así como los derechos y deberes del consumidor, establecidos en el Párrafo 1º del Título II de la ley Nº19.496. Se entenderá que el inicio del contrato corresponde a la fecha en que el proveedor acepta la orden de compra a través del Portal Mercado Público.

9. HABILIDAD DE PROVEEDORES

El proveedor adjudicado deberá encontrarse en calidad de "Hábil" en el Registro de Proveedores de ChileCompra.

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La Dirección de Vialidad, evaluará, antes de tramitar el pago correspondiente, a través del Anexo establecido por la Dirección ChileCompra, el comportamiento que tuvo el oferente adjudicado.

Los factores a medir son:

- Oportunidad de entrega
- Calidad
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas
- Desempeño en general

11. PAGO

El procedimiento de Facturación de Pagos, corresponderá al siguiente y en conformidad a la Ley 19.983.

El pago al proveedor se realizara dentro de los 30 días corridos posteriores a la emisión de la factura, previa firma por parte del Inspector Fiscal en la factura.

La(s) factura(s) correspondiente(s), deberá(n) ser presentadas de acuerdo a la Normativa Vigente respecto de la facturación electrónica. En cuanto a la recepción conforme, se establece que la Dirección de Vialidad Región de La Araucanía tendrá un máximo de 7 días corridos para efectuar la recepción conforme del servicio, contados desde la fecha de emisión de la factura. En caso de no concretarse la recepción conforme, se procederá a la reclamación de la Factura en cuestión, devolviéndose en dicho acto la factura o solicitando nota de crédito, según corresponda.

La factura electrónica debe ser enviada en Formato XML al correo electrónico: **mop_dte@paperless.cl**

Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL

Extendida con los siguientes antecedentes:

Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF

Domicilio: Manuel Bulnes N°897, piso 4

Comuna: Temuco

RUT: 61.202.000-0

Giro: Servicio Publico

Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio

El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: <https://dcyf.mop.gob.cl/#tramites> o bien ingresar al siguiente enlace: <https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio> e identificarse mediante Clave Única y completar el formulario "Autorización de Pagos a través de Bancos"

- Opción Registro Tramites Digitales.
- Opción 4, autorización pagos a través del banco (enlace)
- Debe tener y subir en PDF

Aprobación / Rechazo de solicitud

Una vez verificados los datos proporcionados en la solicitud de Autorización, ésta será **Aprobada** o **Rechazada**, por la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, para el cual se debe remitir un correo con el N° de Solicitud a Janet.neira@mop.gov.cl

Nota: El adjudicatario debe tener presente que, una vez registrada la cuenta bancaria en el sistema MOP, recién podrá emitir la factura.

Ante cualquier dudas remitir correo electrónico a: isabel.paillan@mop.gov.cl

12. MULTAS Y SANCIONES DEL CONTRATO

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de productos o la prestación de los servicios:

La Institución compradora está facultada para el cobro de una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 6 días corridos.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas:

La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas del servicio contratado o producto requerido, entendiendo por estas las exigidas en el punto 2., del presente documento y las ofertadas por el proveedor adjudicado, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las

falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la reposición de los servicios o productos luego de solicitada su corrección:

La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva reposición de los servicios o productos (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de **20 días corridos**.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor **no podrá exceder del 20%** del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si acumulara incumplimientos superiores o equivalentes a dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

13. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

En el caso que corresponda la aplicación de una multa, el procedimiento será el siguiente:

- a. La contraparte técnica comunicará mediante carta, oficio o correo electrónico al proveedor contratado que ha incurrido en una causal de incumplimiento que amerita el cobro de multa, dando cuenta de la causal específica que justifica dicha medida, así como de los hechos que la configuran.
Dicha contraparte técnica conocerá y analizará los descargos del proveedor, quien los podrá presentar (en soporte papel o electrónico) en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación por la contraparte técnica. Si este último estima que aún existe incumplimiento, derivará los antecedentes al Director Regional de Vialidad, solicitando que se aplique la multa que corresponda, indicando la causal del incumplimiento, el cálculo y monto de la multa.
- b. El Director Regional de Vialidad analizará los antecedentes, y si es procedente, aplicará la multa mediante resolución fundada que establezca la causal del incumplimiento, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y que deberá publicarse oportunamente en el Portal Mercado Público. Esta resolución deberá ser notificada por escrito al proveedor, en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde que se encuentre totalmente tramitada. Se deberá enviar copia de dicha notificación al Área de Adquisiciones correspondiente.
- c. En contra de la resolución que apruebe la aplicación de una multa, el proveedor podrá interponer los siguientes recursos: 1) Recurso de Reposición, ante la autoridad señalada en el numeral anterior (Director Regional de Vialidad), y subsidiariamente, 2) Recurso Jerárquico, ante el Director Nacional de Vialidad.
- d. Los recursos señalados en la letra c) anterior, deberán ser fundados e interponerse, por escrito, y conjuntamente en el mismo escrito, en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que apruebe la aplicación de multa.
- e. Las autoridades llamadas a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren la letra c), tendrán un plazo no superior a 30 días hábiles para resolverlos, contados desde la recepción de los antecedentes.
- f. La multa respectiva, será descontada del pago correspondiente.

Se podrán interponer las acciones civiles y penales que correspondan, para que la Dirección de Vialidad sea indemnizada por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del oferente adjudicado

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

14. MODIFICACIONES Y TÉRMINO DEL CONTRATO

El Contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente según lo dispuesto sobre la materia en el Artículo N°129 Y 130 del Reglamento de la Ley de Compras establecidas, contenido en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 661 del año 2024 y sus modificaciones.

15. TÉRMINO DEL CONTRATO

La Dirección Regional de Vialidad, está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- 1) Si el proveedor se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
- 2) Si se disuelve la empresa proveedora.

- 3) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, descritas en los presentes Términos de Referencia, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la Dirección de Vialidad perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
- 4) Si el proveedor, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
 - a. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales a los funcionarios o las funcionarias de la Dirección de Vialidad, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor y la Dirección de Vialidad.
 - b. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente contratación.
 - c. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la Dirección de Vialidad.
- 5) En caso de que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los **6 días corridos**.
- 6) En caso de que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el **20% del valor total contratado**.
- 7) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que establecen los presentes Términos de Referencia.
- 8) Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en los Términos de Referencia.

En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos.

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el proveedor, debiendo la Dirección de Vialidad concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Vialidad y el respectivo proveedor podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.

16. NORMATIVA

Ley de Compras Públicas N°19.886 de fecha 29 de Agosto de 2003; la Ley 21.634/2023 que moderniza la Ley N°19.886 y el Decreto N°661/2024 que aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y el Decreto N° 662/2024 que aprueba reglamento de la Ley sobre "Economía Circular", todas del Ministerio de Hacienda.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Los reclamos que se susciten durante la vigencia del contrato, deberán ser presentados a la Contraparte Técnica, quien, en caso de ser necesario, los derivará al Subdepartamento correspondiente para su resolución o para que sean sometidos a la consideración del Director Regional de Vialidad, del Director Nacional de Vialidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director General de Obras Públicas y al Sr. Ministro de Obras Públicas, al Contralor General de la República y a los Tribunales de Justicia.

La autoridad competente deberá verificar la exactitud o veracidad del reclamo presentado, abriendo para ello un periodo probatorio, ya sea de oficio o a petición de parte, cuyo plazo no podrá ser inferior a 10 días ni superior a 30 días corridos. Durante este proceso, podrá solicitarse la elaboración de informes técnicos por especialistas, que podrán ser profesionales del Ministerio o externos, según la naturaleza del asunto en debate.-

Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procederá en conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 19.880.

18. JURISDICCIÓN Y DOMICILIO

Para todos los efectos, los oferentes fijan domicilio en la comuna y ciudad de Temuco de Chile y se someterán a la ley chilena y a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que a la Contraloría General de la República.

Los Términos de Referencias han sido preparados por el Área de Adquisiciones de la Dirección de Vialidad Región de La Araucanía.